

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5492/2541

บริษัทสยามกลการ จำกัด
นางสาวพุลสิน บุญสนอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 681 วรรคสอง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 45, มาตรา 46

ข้อความที่จำเลยที่ 1 เบิกความตอบทนายโจทก์ไว้ในสำนวนอย่างชัดเจนตามคำให้การพยานจำเลย ศาลแรงงานย่อมมีอำนาจหยิบยกข้อความดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยได้ เพราะเป็นการวินิจฉัยไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนแล้ว

อุทธรณ์ของจำเลยเมื่อล้นเป็นกรณีที่ขอให้ศาลฎีการับฟังข้อเท็จจริงใหม่ให้ผิดแผกแตกต่างไปจากข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานรับฟังมา ย่อมเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง

จำเลยที่ 2 ทำสัญญาคำประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ไว้ต่อโจทก์ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่า จำเลยที่ 2 ขอคำประกันจำเลยที่ 1 ในการเข้าทำงานกับโจทก์ ถ้าจำเลยที่ 1 กระทำด้วยประการใด ๆ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายและจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบโจทก์แล้วจำเลยที่ 2 ยินยอมรับผิดชอบใช้แทนแก่โจทก์จนครบ แม้สัญญาคำประกันดังกล่าวจะได้กระทำกันก่อนที่จำเลยที่ 1 เข้าทำงานกับโจทก์ก็ตาม แต่ก็เป็นการประกันความรับผิดชอบในหนี้ในลักษณะที่เป็นเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งหนี้

อาจเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา681 วรรคสอง เมื่อต่อมาหี้นั้น
ได้เกิดขึ้นตามที่ได้ตกลงคำประกันไว้ จำเลยที่ 2 ก็ต้องรับผิดชอบตามสัญญาคำประกันดัง
กล่าว

จำเลยที่ 2 ทำสัญญาคำประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ไว้ต่อโจทก์ซึ่งระบุไว้
อย่างชัดเจนว่า จำเลยที่ 2 ขอคำประกันจำเลยที่ 1 ในการเข้าทำงานกับโจทก์ ถ้า
จำเลยที่ 1 กระทำด้วยประการใด ๆ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายและจำเลยที่
1 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์แล้วจำเลยที่ 2 ยินยอมรับผิดชอบใช้แทนแก่โจทก์จนครบ แม้
สัญญาคำประกันดังกล่าวจะได้กระทำกันก่อนที่จำเลยที่ 1 เข้าทำงานกับโจทก์ก็ตาม
แต่ก็เป็นการประกันความรับผิดชอบในหนี้ในลักษณะที่เป็นเหตุการณในอนาคตซึ่งหี้นั้น
อาจเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา681 วรรคสอง เมื่อต่อมาหี้นั้น
ได้เกิดขึ้นตามที่ได้ตกลงคำประกันไว้ จำเลยที่ 2 ก็ต้องรับผิดชอบตามสัญญาคำประกันดัง
กล่าว

(อร่าม หุตางกูร-พรชัย สมรรถเวช-กมล เพียรพิทักษ์)

ศาลแรงงานกลาง - นางเสมอดาว เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ